

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 22/06/2026, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba el deslinde del monte de utilidad pública número 41, Valderromero y Cerro del Toro, en el término municipal de Puerto de San Vicente, del catálogo de montes de utilidad pública de Toledo y perteneciente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2026/5562]

Examinada la tramitación del expediente remitido por la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, para el deslinde del monte “Valderromero y Cerro del Toro” número 41 del catálogo de montes de utilidad pública de Toledo, sito en el término municipal de Puerto de San Vicente, y perteneciente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, resulta lo siguiente:

Antecedentes:

1.- Memoria preliminar y acuerdo de inicio.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 82 del Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes se redactó una Memoria Preliminar con fecha 11 de diciembre de 2024.

La Delegada Provincial de Desarrollo Sostenible acordó la práctica del deslinde del monte por Acuerdo de fecha 10 de enero de 2025, según procedimiento de deslinde por segunda fase.

El anuncio de acuerdo de inicio se publicó en el DOCM, Año XLIV número 21, de fecha 31 de enero de 2025.

También se publicó en el Diario Oficial de Extremadura (DOE número 23, de 4 de febrero de 2025) en los Boletines Oficiales de las Provincias de Toledo y de Cáceres; además de los tabloneros de anuncios de los Ayuntamientos de Sevilleja de la Jara, Puerto de San Vicente y Alía.

2.- Nota marginal en el registro de la propiedad.

Con fecha 25 de marzo de 2025 el Registro de la Propiedad de El Puente del Arzobispo efectúa Nota al Margen del deslinde sobre las fincas que integran el monte y que figuran inscritas a favor de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

3.- Publicidad e informes previos al apeo.

Se notificó igualmente el Anuncio a los titulares colindantes de las parcelas afectadas que constaban en el Catastro de Rústica en el momento de efectuar las mismas, con sus acuses de recibo, los cuales debidamente cumplimentados obran en el expediente.

Con fecha 20 de febrero de 2025 se remitió notificación tanto al Diario Oficial de Castilla-La Mancha como al Boletín Oficial del Estado (BOE) para la publicación del contenido del Anuncio de Deslinde, en la que se incluían los interesados a los que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva, ésta no se pudo practicar. Dicha notificación fue publicada en el DOCM el 28 de febrero de 2025 (DOCM año XLIV, número 41, de 28 de febrero de 2025, páginas 8174 a 8175) y en el BOE el 5 de marzo de 2025 (BOE número 55, de 5 de marzo de 2025, Suplemento N. páginas. 1 a 2).

Documentación presentada previa al apeo:

En el período de presentación de documentación, tres afectados presentaron documentación.

Con fecha 24 de abril de 2025 se elaboró el Informe Jurídico sobre reconocimiento y clasificación de fincas o derechos, del Servicio Jurídico de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Toledo, según prevé el artículo 100 del Reglamento de Montes.

En dicho Informe se califica la eficacia jurídica de los títulos presentados, al efecto de acreditar el dominio o la posesión de las fincas a que se refiera, y además establece una clasificación de los documentos aportados en dos grupos.

De acuerdo con dicho informe, la clasificación de fincas que se realizó fue la siguiente:

- La finca a la que se refieren los documentos por M.A.M. se incluyó en el Grupo A.
- La finca a la que se refieren los documentos presentados por ADIF se incluyó en el Grupo B.
- La finca a la que se refieren los documentos presentados por F.J.M.G. se incluyó en el Grupo A.

Con fecha 19 de mayo de 2025, el Ingeniero Operador, elabora el Informe Técnico sobre reconocimiento y clasificación de fincas o derechos, según prevén los artículos 101 y 102 del Reglamento de Montes.

De acuerdo con dicho informe, la clasificación que se realizó de las fincas coincide con la calificación del informe jurídico.

4.- Apeo.

Se realizó el día 5 de junio de 2025, en el lugar y hora indicado en los correspondientes Anuncios publicados, se levantó acta de la operación de apeo, haciendo mención de los asistentes al mismo, bien con carácter oficial o interesado; con las firmas de cada uno de ellos. Asimismo, se describen la posición de los piquetes establecidos para definir los linderos del monte, dejando constancia en el acta de cualquier singularidad de cada colindancia.

Posteriormente se elaboró un plano del monte deslindado suscrito por el Ingeniero Operador y por la Jefa de Medio Natural, a escala adecuada. En dicho plano se señalan los puntos donde se colocaron los piquetes de deslinde, número y orden de cada uno de ellos, los accidentes topográficos, como arroyos, caminos, etc., nombres de propietarios de fincas colindantes, la escala del plano y el cuadro de signos convencionales. Acompañando al plano de deslinde se elaboró un registro topográfico donde se recogen las coordenadas UTM (Datum ETRS89 y huso 30) de los piquetes de deslinde, distancias y ángulos de giro entre cada uno de ellos, quedando de esta forma georreferenciado el perímetro del monte y permitiendo de esta forma su representación en cualquier tipo de cartografía.

5.- Informe del ingeniero operador.

Con fecha 3 de junio de 2025, el Ingeniero Operador, dentro del plazo establecido en el artículo 119 del Reglamento de Montes, redacta un informe donde reseña la presentación documental por particulares, al tiempo que expone las razones para admitir o negar las pretensiones de los interesados y da cuenta de las decisiones adoptadas en todo lo actuado hasta el momento, remitiendo a la Jefa de Servicio de Medio Natural el Expediente de deslinde para que este pueda continuar su tramitación reglamentaria dando vista al expediente.

6.- Información pública del expediente.

Conforme prescribe el artículo 120 del Reglamento de Montes a propósito de la tramitación de los procedimientos administrativos de deslinde, se pone en conocimiento de todos los interesados, mediante Anuncio de 8 de octubre de 2025 de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo (DOCM año XLIV, número 199, de 15 de octubre de 2025, página 32298), el inicio del período de vista y audiencia del expediente; siendo el período de vista de quince días hábiles, admitiéndose durante otros quince días las reclamaciones oportunas.

Asimismo, con fecha 17 de octubre de 2025, se publicó el Anuncio de exposición pública en el Diario Oficial de Extremadura (DOE número 200, de 17 de octubre de 2025, página 56338).

Con fecha 16 de octubre de 2025, en el Boletín Oficial de la provincia de Toledo (BOP Toledo número 198, de 16 de octubre de 2025, página 2) y en el Boletín Oficial de la provincia de Cáceres (BOP Cáceres número 197, de 16 de octubre de 2025, páginas 23383 a 23384)

Los Ayuntamientos de Puerto de San Vicente y Alía, certificaron la publicaron el Anuncio en sus respectivos tablones. Respecto al Ayuntamiento de Sevilleja de la Jara, consta en el expediente acuse de recibo de la notificación practicada, sin que se haya recibido certificación acreditativa de la exposición del Anuncio por parte de dicha entidad.

El 24 de octubre de 2025, también se notificó el Anuncio de inicio de exposición pública y audiencia a los titulares colindantes que constaban en el Catastro de Rústica, con sus acuses de recibo, los cuales debidamente cumplimentados obran en el expediente.

Con fecha 11 de noviembre de 2025, se remitió notificación tanto al Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) como al Boletín Oficial del Estado (BOE) para la publicación del contenido del Anuncio de exposición pública, en el que se incluían aquellos interesados a los que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva, no pudo practicarse la misma. Dicha notificación fue publicada en el DOCM el 12 de noviembre de 2025 (DOCM año XLIV, número 219, 12 de noviembre de 2025, páginas 37290 a 37291) y en el BOE el 17 de noviembre de 2025 (BOE número 276, 17 de noviembre de 2025, Suplemento N. páginas 1 a 2).

Durante el período de exposición pública no se recibieron alegaciones.

Actuaciones del ingeniero operador:

En el Acuerdo de fecha 10 de enero de 2025, de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, para la práctica del deslinde del monte “Valderromero y Cerro del Toro”, número 41 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Toledo, se designó a César Ángel Sanz Castro, para la realización de las operaciones de deslinde.

El Jefe de Servicio de Medio Natural muestra su conformidad respecto a las labores realizadas por el Ingeniero Operador, desde su nombramiento, con relación a las tareas propias del deslinde, a saber:

1. Redacción de una Memoria Preliminar en la que se plasman los análisis realizados de la documentación disponible y los recorridos sobre el terreno.
2. Análisis sobre el terreno de la documentación disponible con objeto de determinar los linderos generales con que el monte está inscrito en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Toledo.
3. Apeos y Actas: Para la ejecución de los apeos y formación de las actas se ha seguido el Reglamento de Montes.

Los piquetes señalizadores de cambios acusados de dirección, o cambios de colindancia son fundamentalmente estaquillas de madera hincadas en el punto en el que se encontraba el fenómeno físico que se quería señalar, marcando con pintura sobre roca cuando se hacía imposible el clavar la estaquilla.

Las actas se redactaron de conformidad con lo establecido en los artículos 115 y 116 del Reglamento de Montes en cuanto a contenido y detalle. El inicio del apeo se realizó en el lugar, día y hora indicada en el Anuncio de 31 de enero de 2025 (DOCM número 21, de 31 de enero de 2025).

4. El plano levantado al efecto cumple con todos los requisitos que establece el artículo 118 del Reglamento de Montes. Acompaña al plano un registro topográfico suficientemente completo como para poder replantear cualquier piquete mediante el empleo de técnicas topográficas tradicionales o bien mediante GPS.

5. Adecuado seguimiento de la tramitación posterior de la Vista del Expediente con atención personalizada a los interesados.

Anotaciones preventivas:

No se considera procedente la práctica de anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de El Puente del Arzobispo, dado que las fincas colindantes se corresponden con fincas o derechos amparados en títulos inscritos con plena protección registral conforme al artículo 34 de la Ley Hipotecaria.

Reclamaciones:

Conforme prescribe el artículo 120 del Reglamento de Montes a propósito de la tramitación de los procedimientos administrativos de deslinde, el 17 de noviembre de 2025 se abrió un periodo de vista de quince días hábiles, admitiéndose durante otros quince días las reclamaciones oportunas.

Agotado el plazo para formular reclamaciones, el Jefe de Servicio de Medio Natural hace constar que durante el período de alegaciones no se recibieron reclamaciones sobre la práctica del apeo ni sobre la propiedad de terrenos que hayan sido atribuidos al monte durante la práctica del deslinde parcial del monte.

Fundamento de derecho

Primero. - El expediente ha sido tramitado conforme a lo preceptuado en el Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes; en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y en la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha y se ha cumplido con todos los requisitos exigidos.

Segundo. - Durante el periodo de vista se no se presentaron alegaciones.

Tercero. - El monte ha quedado perfectamente definido en todo su perímetro, correspondiéndose con la descripción recogida en las actas de apeo, el registro topográfico, el plano de deslinde resultante y demás documentos que obran en el expediente.

Cuarto. - Con fecha 10 de febrero de 2026, la Jefa del Servicio de Medio Natural de Toledo, propone la aprobación del deslinde en la forma que figura en el expediente, y eleva el expediente a la Dirección General para su tramitación.

Quinto.- Con fecha 4 de mayo de 2026, el Jefe del Servicio Jurídico de la Secretaría General de la Consejería de Desarrollo Sostenible, firma informe en el que se considera correcta la tramitación del expediente, sin observar impedimento jurídico para la aprobación del deslinde.

Vistos.- El Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes; la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes; la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión forestal Sostenible de Castilla-La Mancha; el Real Decreto 1676/1984, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás disposiciones concordantes.

En consecuencia, y a la vista de estos antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho, la Consejería de Desarrollo Sostenible, Resuelve:

Primero. Aprobar el deslinde del del monte “Valderromero y Cerro del Toro” número 41 del catálogo de montes de utilidad pública de Toledo, sito en el término municipal de Puerto de San Vicente, y perteneciente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de acuerdo con las Actas, Registro Topográfico y Plano que figuran en el Expediente, quedando el monte con la descripción siguiente:

- Provincia: Toledo
- Partido Judicial: Talavera de la Reina.
- Término Municipal: Puerto de San Vicente.
- Número de Catálogo: 41
- Denominación: “Valderromero y Cerro del Toro”
- Pertenencia: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
- Límites:
 - Norte: Fincas particulares.
 - Este: Antiguo Camino de Puerto Rey.
 - Sur: Monte “Solanillas” número 38 del CUP de la provincia de Toledo, propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, término municipal de Sevilleja de la Jara (Toledo).
 - Oeste: Línea de término municipal con Alía, provincia de Cáceres.
- Cabida Total y Pública:
 - Superficie total del monte: 330,30 ha
 - Superficie del enclavado A: 0,48 ha
 - Superficie pública: 29,82 ha
- Enclavados: un enclavado
- Servidumbres: Las habituales de paso por caminos.
- Especies: Pinus pinaster; Quercus ilex, Quercus pyrenaica, Quercus suber y Arbutus unedo.

Segundo. Que se lleven los nuevos datos resultantes de la descripción del monte al Registro de la Propiedad de El Puente del Arzobispo.

Tercero. Que se lleven los nuevos datos resultantes de la descripción del monte al Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Toledo.

Cuarto. Que, con la mayor brevedad posible, se proceda al amojonamiento del monte.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Reposición, ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. O se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se considere procedente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

Recurso reposición: <https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGW>

Toledo, 22 de junio de 2026

La Consejera de Desarrollo Sostenible
M^a MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ

Anexo I: Plano de Deslinde



Anexo II: Registro topográfico

Se ha utilizado como sistema de coordenadas planimétrico la Proyección Universal Transversa de Mercator (U.T.M.), datum E.T.R.S.89, Huso 30N

Perímetro exterior

Piquete	X	Y
1	324877,93	4373273,42
2	324912,04	4373292,06
3	324949,4	4373304,15
4	324959,5	4373312,05
5	325022,18	4373344,49
6	325072,91	4373357,7
7	325101,07	4373363,25
8	325123,17	4373363,04
9	325136,39	4373351,36
10	325168,72	4373283,25
11	325190,89	4373211,74
12	325202,36	4373175,02
13	325210,81	4373123,04
14	325202,1	4373050,15
15	325203,33	4373034,59
16	325213,62	4373016,62
17	325244,02	4372968,43
18	325257,2	4372934,34
19	325278,05	4372836,57
20	325301,31	4372809,33
21	325316,74	4372778,15
22	325325,04	4372733,15
23	325321,82	4372681,83
24	325335,39	4372643,77
25	325340,6	4372619,79
26	325359,89	4372577,45
27	325369,57	4372524,32
28	325381,8	4372493,9
29	325401,78	4372468,06
30	325446,81	4372434,85
31	325492,48	4372425,04
32	325511,74	4372412,36
33	325533,9	4372382,66
34	325540,76	4372343,94
35	325549,84	4372289,64
36	325564,18	4372228,42
37	325566,56	4372171,92
38	325574,01	4372150,41
39	325608,86	4372082,44
40	325624,38	4372022,83
41	325699,26	4371913,32
42	325713,48	4371862,13
43	325735,43	4371755,22
44	325748,78	4371674,84
45	325701,9	4371637
46	325640,5	4371577,05
47	325630,77	4371560,31
48	325595,11	4371524,71
49	325582,55	4371489,65
50	325367,02	4371377,96
51	325211,93	4371288,23
52	325204,3	4371280,37
53	325020,64	4371183,47
54	324519	4370907,5
55	324512,37	4370996,98
56	324497,43	4371086,81
57	324450,24	4371217,58

Piquete	X	Y
58	324374,73	4371337,72
59	324253,04	4371479,26
60	324197,63	4371555,08
61	324136,41	4371647,43
62	324083,42	4371743,64
63	323946,13	4371785,42
64	323924,77	4371789,81
65	323791,51	4371980,32
66	323590,8	4372300,76
67	323541,39	4372351,64
68	323471,92	4372499,8
69	323413,55	4372554,82
70	323340,5	4372540,13
71	322955,51	4372966,15
72	323454,19	4372632,24
73	323500,62	4372734,78
74	323506,88	4372752,33
75	323706,31	4372907,37
76	323774,23	4372937,05
77	323856,32	4372971,32
78	323927,1	4373016,77
79	324048,7	4373065,87
80	324091,93	4373079,08
81	324113,72	4373082,55
82	324137,06	4373078,81
83	324159,77	4373073,64
84	324188,54	4373076,2
85	324213,82	4373080,37
86	324257,92	4373088,49
87	324286,46	4373097,85
88	324343,86	4373120,76
89	324460,07	4373161,03
90	324469,75	4373159,12
91	324504,26	4373114,54
92	324564,84	4373032,13
93	324619,67	4373074,8
94	324652,01	4373099,42
95	324616,55	4373230,02
96	324641,87	4373236,62
97	324670,64	4373114,88
98	324820,03	4373230,73

Enclavado A

Piquete	X	Y
A1	324703,13	4372679,04
A2	324695,17	4372687,76
A3	324434,06	4372514,44
A4	324444,29	4372498,1